

1500500-29.2020.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Josuel Souza dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

*

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta do incluso inquérito policial que, no dia 03 de janeiro de 2020, por volta das 16 horas e 23 minutos, na Rua Aquilino Valentim Calvilho, n. 179, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1500500-29.2020.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500500-29.2020.8.26.0248

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Josuel Souza dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

*

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta do incluso inquérito policial que, no dia 03 de janeiro de 2020, por volta das 16 horas e 23 minutos, na Rua Aquilino Valentim Calvilho, n. 179, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, JOSUEL SOUZA DOS SANTOS, qualificado a fls. 11, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, guardava 28 microtubos de cocaína, pesando 38,4g; 84 porções de "crack", pesando 19,5g e 17 porções de Cannabis Sativa L., pesando 23,5g, tudo conforme laudo de exame químicotoxicológico de fls. 14/16, o que fazia sem autorização e agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, ainda, que no dia 31 de janeiro de 2020, no período da tarde, na Rua João Carlos Wolf, n. 10, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, JOSUEL SOUZA DOS SANTOS, qualificado a fls. 11, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, trazia consigo, um microtubo de cocaína, pesando 10,15g, tudo conforme laudo de exame químico-toxicológico de fls. 23/25, o que fazia sem autorização e agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta, no dia

3 de janeiro de 2020, guardas civis municipais, em patrulhamento comum, observaram o denunciado, decidindo por abordá-lo. Em revista pessoal, os guardas encontraram na posse de JOSUEL a quantia de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) em notas fracionadas. Após realizarem buscas nas proximidades do local da abordagem, os guardas civis lograram encontrar, dentro de uma tampa de registro de água na calçada, 28 microtubos de cocaína, 84 porções de "crack" e 17 porções de "maconha" que eram ali mantidas pelo denunciado para o repasse em traficância. O denunciado foi conduzido até a Delegacia de Polícia. Já no dia 31 de janeiro do mesmo ano, policiais civis, em cumprimento de diligência pelo local dos fatos, se depararam com o denunciado caminhando pela via pública. O denunciado trazia consigo porções de drogas nas mãos e se evadiu assim que observou a viatura. Foi perseguido, mas não alcançado. Na fuga, no entanto, JOSUEL deixou ao solo uma porção de cocaína e seu telefone celular, sendo identificado pelos policiais pela fotografia que ali existia. Após encaminhamento do celular apreendido para perícia, verificouse que JOSUEL, utilizando-se o número (19) 98889-8059, no dia 24/01 trocou mensagens com conteúdos relativos a quantidade de drogas ("1 e 9 dura; 15 Verde; 2 mole; 50 verde; 4 dura; 2 verde; 3 mole; 2 dura; 3 mole; 30 verde" e "manda 03 mole; 40 Verde e 2 dura"). E no dia 31/01/2020, data em que se evadiu dos policiais civis, enviou áudio ao seu comparsa de alcunha "Tatu", alertando sobre a chegada da iatura da polícia no bairro Jardim Tancredo Neves. (fls. 172/173 e 233 do relatório do laudo pericial). A quantidade de drogas apreendida, a forma de acondicionamento, as circunstâncias da apreensão, bem como as conversas travadas pelo acusado com seus comparsas não deixam dúvidas de que as substâncias apreendidas pertenciam ao denunciando e que eram destinadas à mercancia ilícita. Diante do exposto, denuncio JOSUEL SOUZA DOS SANTOS como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 por duas vezes c/c art. 71 do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, observando-se o rito especial dos arts. 55 e seguintes da lei 11.343/06, notificando-se a denunciada para oferecimento de resposta preliminar, recebendo a denúncia, ouvindo-se todos em audiência una e prosseguindo-se até final sentença condenatória."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado, apresentou resposta escrita e a denúncia foi recebida. Prova oral nos autos, com interrogatório do acusado.

Em Alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia.

Em Alegações finais, a Defesa requereu a absolvição por falta de provas, desclassificando-se o crime para o art. 28 da Lei de Tóxicos.

III) FUNDAMENTAÇÃO

Laudos toxicológicos a fls. 14/16 e 23/25 e laudo pericial a fls. 64/70.

O réu negou ter cometido o crime.

O guarda civil Paulo César Fernandes disse que em patrulhamento pelo local dos fatos localizaram próximo ao réu entorpecentes escondidos dentro de um cano. Disse que o réu já era conhecido pela prática do tráfico de drogas. Em revista pessoal, foi encontrado dinheiro com o réu.

O guarda civil José Carlos Carvalho de Andrade disse que em patrulhamento avistou o réu com a mão dentro de um cano de água na calçada, local onde encontraram entorpecentes.

O policial civil Aprigio Carlos da Silva Neto disse que estava fazendo diligências pelo local dos fatos quando viu o réu com um volume nas mãos. Ele correu e dispensou uma porção de cocaína e um telefone celular, que foram apreendidos.

No mesmo sentido foi o relato do policial civil João José do Nascimento

Bem provado o crime de tráfico cometido em continuação.

O guarda civil ANDRADE viu o acusado mexendo no cano de água onde foi encontrado o entorpecente ilícito.

O laudo pericial a fls. 64/70, complementado pela mídia disponível em cartório, atestou que o réu mantinha comunicação ativa acerca do comércio de entorpecentes. De fato, o réu, por meio do número (19) 98889-8059, no dia 24/01 trocou mensagens com conteúdos relativos a quantidade de drogas ("1 e 9 dura; 15 Verde; 2 mole; 50 verde; 4 dura; 2 verde; 3 mole; 2 dura; 3 mole; 30 verde" e "manda 03 mole; 40

verde e 2 dura"). E no dia 31/01/2020, data em que fugiu dos policiais civis, enviou áudio ao seu comparsa de alcunha "Tatu", alertando sobre a chegada da viatura da polícia no bairro Jardim Tancredo Neves. (fls. 172/173 e 233 do relatório do laudo pericial).

A quantidade de drogas ilícitas e as mensagens trocadas pelo acusado tornam inequívoca a destinação ao comércio do entorpecente ilícito.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Passo a dosar a pena. Réu com maus antecedentes (fls. 94, primeiro processo). Fixo, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base em 6 anos de reclusão, mais 600 dias-multa. O réu é reincidente, conforme certidão a fls. 95, último processo, de forma que elevo a pena em 1/6, passando a sete anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa. Não há atenuantes. Não há causas de aumento. A reincidência impede a aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, tendo em vista a reincidência.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO Josuel Souza dos Santos à pena de 7 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, em regime inicial fechado, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

A reincidência revela reiteração criminal, de forma que há necessidade de garantir a ordem pública, motivo pelo qual indefiro apelo em liberdade. Expeça-se mandado de prisão.

Cumpra-se imediatamente o disposto no art. 50, §3º., da Lei de Tóxicos, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se. Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o Defensor. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 20 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA